



NOTA INFORMATIVA 07/01-2022

ACTUACIÓN ADMINISTRATIVAS DERIVADA DE HECHOS INSTRUIDOS EN DILIGENCIAS POLICIALES

1.- Introducción;

Siempre que instruyamos diligencias por delitos que tienen cabida también en la vía administrativa, por tanto, se podrían castigar por la jurisdicción penal o administrativa, así como con el objeto de no atentar contra el principio del *non bis in ídem*, por el cual no se puede “castigar” un mismo hecho dos veces o en el caso que nos ocupa por dos vías diferentes.

2.- Delitos;

Siempre que instruyamos diligencias penales se deberá iniciar el trámite administrativo por si no prospera la vía penal, siempre en los siguientes hechos delictivos:

- Delito contra la salud pública (tráfico de drogas).
- Delitos contra la seguridad vial.

3.- Procedimiento;

3.1.- Delito contra la salud pública (tráfico de drogas);

En cuanto a los delitos contra la salud pública, se deberá confeccionar un acta D10, como se haría normalmente, pero cabe recordar que la hoja 2 en la parte final nos pregunta si se han instruido diligencias policiales. Será en ese campo donde se deberá anotar el número de diligencias policiales por el tráfico de drogas.

Esta acta se deberá dejar en la bandeja del Cap d'OAC-AT para que sea él o la Coordinadora los que hagan la introducción en el sistema.

3.2.- Delitos contra la seguridad vial;

Siempre que instruyamos diligencias por delitos contra la seguridad vial, desde 379 al 385, deberemos confeccionar boletín de denuncia administrativa que corresponda siguiendo la tabla que hay a continuación;

Tipo	Hecho Delictivo	Boletín
1	Velocidad / Alcoholemia y Drogas (379 CP)	Municipal
	Conducciones temerarias (380 y 381 CP)	Municipal
	Negativa (383 CP)	Municipal
2	Conducir sin permiso (384 CP) (puntos, sin haber obtenido nunca o judicial)	Servei Català de Trànsit
1	Crear un riesgo (385 CP)	Municipal

En el caso de que se las diligencias se tramiten por previas **NO** pondremos: “Juicio Rápido día XX/XX/XX a las XX:XX horas.”

Esta anotación es necesaria para que las/los compañeras/os del servicio ADM de la PL puedan introducir la denuncia correctamente.
La denuncia no la debe firmar el denunciado, para evitarle confusiones.

 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	NÚM. EXPEDIENT Data / Fecha Hora
DADES DEL VEHICLE / DATOS DEL VEHICULO Matricula Classe / Clase Marca i model / Marca y modelo Color 	
Loc de la infracció / Lugar de la infracción 	
Art. infringit ☐ ROG ☐ LSV Art. infringido ☐ OM ☐ Altres / Otras Import Punts Fet denunciat / Hecho denunciado	
 POLICIA LOCAL	
PERSONA DENUNCIADA Nom i cognoms / Nombre y apellidos Núm. permís / permiso DNI NIF 	
Domicili / Domicilio 	
Població / Población Província / Provincia 	
Motiu pel qual no s'efecta la denuncia a l'acte / Motivo por el cual no se notifica la denuncia en el acto ☐ Conductor absent del vehicle / Conductor ausente del vehículo ☐ Altres motius i d'altres motius ☐ Distribució post-conductora / Distribución post-conductora ☐ Distribució post-conductora i d'altres motius	
Observacions / Observaciones	
“Se instruyen diligencias penales número XXXX/XX dirigidas al Juzgado de Guardia de Santa Coloma de Gramenet, Juicio Rápido día XX/XX/XX a las XX:XX	
Signatura del denunciada / Firma del denunciado Signatura del denunciant / Firma del denunciante 	
La signatura no implica reconeixement / La firma no implica conformidad Núm. Identificació professional / Núm. identificación profesional 	

“Se instruyen diligencias penales número XXXX/XX dirigidas al Juzgado de Guardia de Santa Coloma de Gramenet, Juicio Rápido día XX/XX/XX a las XX:XX horas.”

**Documentación que debe acompañar el boletín de denuncia;
Delitos tipo 1, alcoholemia, negativa, temeraria, etc.**

[illegible]

policia local		ARXIU
JUDICI RÀPID (JRSD)		
POLICIA LOCAL DE SANTA COLOMA DE GRAMENET		
Diligències número: 17872/2022 AT POLICIA LOCAL DE S'AMTA COLONIA DE GRAMENET		
Data de la Instrucció: el dia 8 de gener de 2022		
Mots de la Instrucció, Lloc dels fets, Data dels fets - COORDIAR SOTA ELS EFECTES D'ALCOHOL. - Via Pública urbana carrer de Vila i Fontanella, núm. 69 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).		
2700 hora del cas: 08 de gener de 2022		
NEGATIVA A DETENEDORS I A LES PROVES.		
Via Pública urbana carrer de Vila i Fontanella, núm. 69 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).		
08 de gener del dia 8 de gener de 2022		
Persones involucrades - Feli REBOL GAMINDO REVELLO arda NIE (Espanya) Nº9796763/N (PF-Contratista del PF-Denunciador (PF- Denunciants) (PF-Investigació Adjudicada Ràpid) (PF-Identificats) - Domiciliació NI A disposició NO estrany NO Informes - No es realitza cap control sobre el "Registre de Guàrdia, núm. 1 pla 1 Batidora (Barraconeres) Tel.: 691732366		
Obligacions que es lliuren - Formes de conduir, X9796763/N		
Acreditat a: - S'AMTA COLONIA DE GRAMENET Adjdr a Instruccions en funcions de guàrdia		
Còpies per a: - Criminal Fiscal		
CIATCJA PER AL: 10 DE GENER DE 2022 A LES 11:00 HORES		

[illegible]

Original { Boletín
+
Portada diligencias
+
Acta de derechos
(A27PL)
Copia { +
Acta de tickets
(T15PL)
+
Certificado
etilómetro.

[illegible][illegible]

